

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2222

הצעת חוק הגבלת תקופת עסקה בעניין הגרלות או הימורים, התשפ"ג–2023

1. הגדרות
בחוק זה, "הגרלה", "הימור" – הגרלה או הימור שהוסדרו בחוק או שניתן היתר לעריכתם לפי חוק.
2. הגבלת תקופת עסקה
לא ישווק אדם מוצר הגרלה או הימור בעסקה לתקופה העולה על 12 חודשים; חידוש עסקה כאמור ייעשה בבקשה בכתב מאת הצרכן.
3. חובת גילוי
שיווק אדם הגרלה או הימור כאמור בסעיף 2, יגלה לצרכן, 60 ימים לפחות לפני תום תקופת העסקה, בהודעה ערוכה לפי הטופס שבתוספת, פרטים אודות מועד סיום העסקה, סך התשלומים ששילם הצרכן בעסקה, סכום הזכויות של הצרכן והאפשרות שלו לחדש את העסקה בהודעה בכתב.
4. עונשין
העובר על אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ –
(1) שיווק הגרלה או הימור לתקופה העולה על 12 חודשים בניגוד להוראות סעיף 2;
(2) לא גילה לצרכן 60 ימים לפחות לפני תום תקופת העסקה את הפרטים האמורים בסעיף 3, בניגוד להוראות אותו סעיף.

תוספת

(סעיף 3)

מסמך גילוי נאות

את/ה מנוי/ה להגרלות או הימורים של חברת _____ החל ביום _____. מאז הצטרפת לתוכנית המנויים, שולמו על-ידך _____ שקלים חדשים. סך הזכויות שלך עד ליום זה הוא _____ שקלים חדשים. העסקה מסתיימת ביום _____. אם ברצונך להאריך את המנוי בשנה נוספת, עליך לשלוח את הטופס המצורף כשהוא חתום על ידך לכתובת _____.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

דברי הסבר

בישראל נושא המנויים להגרלות והימורים אינו מוסדר בחקיקה באופן פרטני. במקרים שונים, צרכנים רוכשים מנוי להגרלות או להימורים של מפעל הפיס, ומשלמים תשלומים חודשיים למשך תקופות ארוכות וממושכות, בלי להיות מודעים לכך. המנויים מתחדשים באופן אוטומטי, מבלי שהלקוח נשאל אם ברצונו לחדש את המנוי. באופן זה הופך המנוי למעין "מס מפעל הפיס" שצרכנים משלמים מדי חודש.

מנתוני דו"ח הוועדה לבחינת יעול שוק ההימורים החוקיים בישראל ומודל הקצאת הרווחים לציבור, שפורסם בחודש אוגוסט 2016, עולה כי חל גידול ניכר ברווחי מפעל הפיס מתכניות המנויים, ובדרך זו נכנסים לקופת מפעל הפיס כחצי מיליארד שקלים חדשים בשנה.

לפיכך, מוצע לשנות את מודל העסקאות לרכישת מוצרי הגרלה והימורים לתקופה ממושכת, ולקבוע כי עסקאות אלה יהיו לתקופה של שנה לכל היותר. כן מוצע לקבוע שחידושן של עסקאות אלה לא יהיה אוטומטי, אלא יעשה באמצעות פנייה בכתב מאת הצרכן (מודל opt-in). מודל זה כבר קיים בחקיקה הישראלית בהקשר אחר, בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

כמו כן, מוצע לחייב את מי שמשווק הגרלות והימורים, לשלוח לצרכן, 60 ימים לפחות לפני מועד סיום העסקה, "טופס גילוי" ובו פרטים לעניין מועד סיום העסקה, סך התשלומים ששילם הצרכן בעסקה, סכומי הזכויות של הצרכן והאפשרות של הצרכן לחדש את העסקה בהודעה בכתב. הפרטים האמורים יימסרו באמצעות הודעה שתהיה ערוכה לפי התוספת. גילוי נאות זה יביא לידיעת הצרכנים את המידע הרלוונטי עבורם, ובכלל זה סכומי הזכייה שלהם, ויאפשר לצרכן לקבל החלטה מושכלת בדבר רצונו בחידוש המנוי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4146/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1220/23 ; פ/1096/24).

הצעת החוק זהה לפ/1096/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)